Электронный документ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Большая Пироговская ул., д. 23,
Москва, 119435
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.gov.ru

30.01.2026 № 4409-КМ/14

На №_____от_____

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)

nopriz@nopriz.ru

Согласно части 5.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпункта «г» пункта 13 Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительством Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (далее - Положение № 145), проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, а также иные документы, необходимые для проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представляются в электронной форме, в том числе в форме информационной модели, за исключением случаев, если документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Положением № 145 не предусмотрено представление на экспертизу копии проектной документации – представлению подлежат только оригиналы документов, в том числе оригинал проектной документации. Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Закон № 63) электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается только документ, подписанный квалифицированной электронной подписью.

Таким образом, проектная документация в форме электронного документа, не подписанная с использованием электронной подписи всеми лицами, участвующими в ее разработке, осуществлении нормоконтроля и согласовании, в соответствии с требованиями законодательства не может быть признана оригиналом документа и, соответственно, не может быть принята для проведения экспертизы. Закон № 63-ФЗ не предусматривает никакого иного способа удостоверения электронного документа, кроме его подписания с использованием электронной подписи.

В настоящее время законодательство, регулирующее отношения в области использования электронных подписей, в том числе Закон № 63-ФЗ, прямо предусматривает доступность электронной подписи для любых физических лиц, включая разработчиков проектной документации. Физическое лицо вправе получить

сертификат ключа проверки электронной подписи путем обращения в удостоверяющий центр в порядке, установленном статьей 18 Закона № 63-ФЗ.

Современная инфраструктура удостоверяющих центров в Российской Федерации предоставляет возможность обеспечения заинтересованных лиц электронной подписью без каких-либо технических ограничений. По состоянию на июль 2025 г. на сайте Минцифры России содержится информация о 46 удостоверяющих центрах, имеющих многочисленные офисы обслуживания, представленные во всех регионах и большинстве городов России (https://digital.gov.ru/activity/gos-uslugi/akkreditacziya-udostoveryayushhih-czentrov). Процедура получения электронной подписи максимально упрощена.

Однако до настоящего времени сохраняется практика, когда вместо подписания проектной документации электронными подписями в отношении соответствующих лиц оформляются информационно-удостоверяющие листы (далее - ИУЛ).

Использование ИУЛ вместо электронной подписи препятствует персонализации ответственности лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, что отрицательно сказывается на качестве такой подготовки. При оформлении ИУЛ не исключена вероятность подделки подписей, включения в ИУЛ лиц, фактически не участвовавших в проектировании. При этом подтвердить подлинность собственноручных подписей в ИУЛ, который представляется на экспертизу в формате pdf и содержит визуальный образ собственноручной подписи, невозможно.

1 марта 2026 года в рамках усиления ответственности специалистов, подготовивших проектную документацию, вступят в силу изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Часть 16 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), которые вводят механизм контроля за деятельностью главных инженеров проекта функций по обеспечению качества подготовки проектной документации.

Во исполнение требований законодательства, в том числе в части качественной подготовки проектной документации, главные инженеры проекта должны обеспечить подписание проектной документации всеми лицами, участвовавшими в ее подготовке, с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Законом № 63-ФЗ.

Обращаем внимание, что Законом № 63-ФЗ не предусмотрено применение ИУЛ вместо подписания электронного документа квалифицированной электронной подписью. Проектная документация, не подписанная усиленными квалифицированными электронными подписями ответственных лиц, не является электронным документом и не может быть принята на экспертизу.

Невозможность обеспечения ответственных лиц электронными подписями должна быть подтверждена соответствующим обоснованием (чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство – непреодолимая сила, форс-мажор).

С целью неукоснительного соблюдения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления № 145, а также информирования профессионального сообщества о недопустимости оформления ИУЛ вместо использования усиленной квалифицированной электронной подписи Минстрой России просит довести указанную позицию до сведения организаций, осуществляющих подготовку проектной документации.

К.А. Михайлик

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Минстроя России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: **Михайлик Константин Александрович**

Сертификат: 5751197944B6FF59631D203F7E72A3D3

Действителен: 14.01.2026 до 09.04.2027

Исп. Киселева Наталья Александровна,
Тел. +7 (495) 647-15-80 доб. 54037